

1500490-14.2020.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO BALDI MARCHETTI

Comarca: Piratininga

Foro: Foro de Piratininga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123621/2020 -

DEL.POL.PIRATININGA, 11490183 - DEL.POL.PIRATININGA, 203/20/112 -

DEL.POL.PIRATININGA, 2123621 - DEL.POL.PIRATININGA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piratininga

Foro de Piratininga

Vara Única

Rua Dr. José Lisboa Júnior, 67, Piratininga-SP - cep 17490-058

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500490-14.2020.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500490-14.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123621/2020 -

DEL.POL.PIRATININGA, 11490183 - DEL.POL.PIRATININGA, 203/20/112 -

DEL.POL.PIRATININGA, 2123621 - DEL.POL.PIRATININGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO LUCIO GOMES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO BALDI MARCHETTI

Vistos.

LEANDRO LUCIO GOMES, GABRIELLE ISIS BASSO, RENATO AURELIANO, GABRIELA STAFANI SANTOS GARCIA, PAULO ELDON DE SOUZA e LUCIANO MACHADO PEREIRA DE AQUINO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 288, §Único, do Código Penal, porque, desde data incerta até pelo menos o dia 19 de maio de 2020, nesta cidade e comarca de Piratininga, associaram-se, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes.

Ademais, LEANDRO LUCIO GOMES, GABRIELLE ISIS BASSO, RENATO AURELIANO e GABRIELA STAFANI SANTOS GARCIA, já qualificados, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16, "caput", da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 19 de maio de 2020, por volta das 22h00, no Distrito de Brasília Paulista, Zona Rural, neste município e comarca de Piratininga, colocando em prática os fins para os quais a associação criminosa foi constituída, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, transportavam, para o fim de tráfico, a droga conhecida por "maconha", em 2 (dois) tijolos embalados em saco plástico, pesando 1.349,39g (um mil, trezentos e quarenta e nove gramas e trinta e nove centígramas), substância que causa dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como, no mesmo dia, horário e local acima descritos, colocando em prática os fins para os quais a associação criminosa foi constituída, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, transportavam arma de fogo de uso restrito, consistente em 1 (uma) metralhadora, marca Beretta, de calibre 9 milímetros, bem como munições de uso restrito, consistentes em 34 (trinta e quatro) cartuchos íntegros, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal.

Por fim, PAULO ELDON DE SOUZA e LUCIANO MACHADO PEREIRA DE AQUINO, já qualificados, foram denunciados como incurso no artigo 148, § 2º, do Código Penal, porque, no dia 19 de maio de 2020, em horário incerto, no Distrito de Brasília Paulista, Zona Rural, neste município e comarca de Piratininga, privaram a liberdade de Maik Willians Oliveira de Souza, mediante cárcere privado, resultando à vítima, em razão da natureza da detenção, grave sofrimento de ordem moral.

Foi determinada a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia (fls. 232/233).

A decisão de fls. 232/233 foi reconsiderada, tendo sido recebida a denúncia (fls. 348/349).

Os réus citados (fls. 395 - Gabrielle; fls. 411 - Gabriela; fls. 413 - Leandro; fls. 415 - Luciano; fls. 417 - Paulo; fls. 419 - Renato), apresentando defesa prévia (fls. 424 - Gabrielle; fls. 435/436 - Leandro; fls. 596/597 - Renato; fls. 599/600 - Luciano; fls. 601/602 - Paulo; fls. 648/654 - Gabriela).

Afastada a absolvição sumária (fls. 522/523).

Foi homologada a desistência da oitiva da vítima (fls. 780).

Durante o curso da instrução processual foi tomado o depoimento das testemunhas arroladas pelas partes. Os réus foram regularmente interrogados.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos moldes da denúncia, diante da comprovação da autoria e materialidades delitivas.

A Combativa Defesa do réu Paulo Eldon aduziu que o réu foi coagido durante seu depoimento em solo policial e que não há provas de alegada associação criminosa, vez que os réus sequer se conheciam. Sustentou que o réu não praticou o delito de sequestro, sendo frágil a prova produzida. Aduz que os depoimentos dos policiais militares não se prestam a comprovar os fatos narrados na denúncia. Requereu a absolvição do acusado.

A Combativa Defesa do réu Luciano Machado sustentou que o acervo probatório produzido é frágil. Aduz que não restou comprovada a participação do acusado nos delitos imputados e nem mesmo a forma qualificada do delito de sequestro. Sustenta que não comprovação dos maus tratos ou lesões na vítima. Afirma ainda que o réu não

tinha conhecimento de que os demais acusados estavam armados, devendo ser afastada a respectiva qualificadora. Pugnou pela absolvição do réu.

A Combativa Defesa do réu Renato sustentou que a prova produzida não se presta a amparar a condenação do acusado, não tendo o órgão acusatório logrado demonstrar a participação do acusado nos fatos narrados na denúncia. Aduz que os depoimentos dos policiais são contraditórios e não comprovam a autoria delitiva. Requereu a improcedência da ação penal, absolvendo-se o réu.

A Combativa Defesa da ré Gabriela aduziu que a acusada não participou dos fatos narrados na denúncia, não havendo mínimo lastro probatório do envolvimento da ré nas condutas delitivas imputadas. Afirma que a droga e arma apreendidas não pertenciam à acusada, requerendo sua absolvição.

A Combativa Defesa do réu Leandro aduziu que os fatos narrados na peça acusatória não restaram comprovados e que não havia fundada suspeita para a busca realizada pelos milicianos, sendo ilícita a prova produzida. Alegou que o conjunto probatório produzido não é suficientemente robusto para ensejar a condenação do acusado. Requereu a absolvição do réu.

Por fim, a Combativa Defesa da ré Gabrielle aduziu que os fatos narrados na peça acusatória não restaram comprovados e que não havia fundada suspeita para a busca realizada pelos milicianos, sendo ilícita a prova produzida. Alegou que o conjunto probatório produzido não é suficientemente robusto para ensejar a condenação do acusado. Requereu a absolvição do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática dos crimes de formação de quadrilha, tráfico, porte de arma de fogo e sequestro.

Não há falar em inépcia da denúncia quando se verifica conter ela todos os elementos do art. 41, do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e objetiva os delitos imputados, com a exposição dos fatos criminosos e de todas as suas circunstâncias, qualificação dos acusados e classificação dos crimes, tendo sido ainda oferecido o rol de testemunhas, o que permitiu o íntegro exercício da ampla defesa.

Ademais, observa-se que a busca pessoal encontrou fundamento na suspeita da prática de ato ilícito, sobretudo diante da existência de indícios de que estava em andamento julgamento pelo denominado “tribunal do crime”, o que exigiu dos milicianos pronta intervenção e patrulhamento a fim de evitar a consumação do delito, daí a razão da abordagem levada a efeito que culminou com a detenção dos acusados.

Ademais, é certo que os policiais encontram relevante quantidade de entorpecente e arma de grosso calibre na posse dos acusados, sendo incontroverso que eles foram surpreendidos quando cometiam infração penal.

Outrossim, nos termos dos artigos 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal prescinde de quaisquer formalidades específicas, bastando a tanto a indicação de elementos mínimos a justificar a necessidade e a adequação da medida, como na hipótese dos autos.

Ainda que assim não fosse, a falta de mandado de busca e apreensão, autorização do acusado ou justa causa para a que os policiais efetuassem sua abordagem e revista pessoal, não possui o condão de desnaturar a validade das diligências efetuadas,

diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas e porte de arma e, consequentemente, da notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes estatais.

No mérito, a ação penal é procedente.

No âmbito da materialidade, a prova é constituída auto de prisão em flagrante (fls. 07/08); boletim de ocorrência (fls. 42/47); auto de apreensão (fls. 48/49; 480/481); e laudos periciais (fls. 482/498; 566/582; 691/699).

Tocante à autoria, certo é que os acusados negaram os fatos narrados na denúncia.

Não obstante o relato dos acusados, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório confirma, à saciedade, a autoria delitiva.

O policial militar Marcelo Navarro Cameschi disse durante a fase administrativa que "ESTANDO COM O COLEGA DE SERVIÇO VALENTIN RECEBERAM DENÚNCIA ANÔNIMA DANDO CONTA DE QUE O "TRIBUNAL DO CRIME" IRIA ATUAR NA ZONA RURAL DA CIDADE DE BRASÍLIA PAULISTA/SP; DE POSSE DA INFORMAÇÃO REALIZARAM PATRULHAMENTO COM VISTAS A LOCALIZAR INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA DENTRO E FORA DOS PRESÍDIOS, SENDO ABORDADO O VEÍCULO ASTRA PRETO CONTENDO EM SEU INTERIOR QUATRO PESSOAS, SENDO ELES O CONDUTOR LEANDRO LUCIA GOMES, PASSAGEIROS GABRIELLE ISIS BASSO, RENATO AURELIANO E GABRIELA STAFANI SANTOS GARCIA, SENDO OS DOIS HOMENS JÁ CONHECIDOS DOS MEIOS POLICIAIS POR INTEGRAREM FACÇÃO CRIMINOSA; QUE NO VEÍCULO ABORDADO FORAM LOCALIZADAS DOIS TIJOLOS DE MACONHA COM PESO DE 1.377,30 (UM QUILO, TREZENTOS E SETENTA E SETE GRAMAS E TRINTA DECIGRAMAS), UMA METRALHADORA BERETTA CALIBRE 9 MILÍMETROS COM TRINTA E QUATRO MUNIÇÕES E NO PORTA LUVAS R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) EM ESPÉCIE; QUESTIONARAM OS OCUPANTES DO VEÍCULO E ELES ACABARAM INDICANDO A EQUIPE POLICIAL UMA CHÁCARA LOCAL ONDE ESTARIA OCORRENDO O "TRIBUNAL DO CRIME"; SEGUNDO CONSTOU PELA TESTEMUNHA JOSÉ RICARDO DIAS RIBEIRO E ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA, ELES RESIDEM NO ASSENTAMENTO PRIMAVERA, NA CIDADE DE BAURU-SP E UM INDIVÍDUO DE NOME MAIK WILLIANS OLIVEIRA DE SOUZA TERIA TENTADO "MEXER" COM AS CRIANÇAS DO ASSENTAMENTO E ALGUNS MORADORES DO LOCAL TERIAM ACIONADO O CHAMADO "TRIBUNAL DO CRIME"; QUE FORAM LEVADOS ATÉ A CHÁCARA, ZONA RURAL DE BRASÍLIA PAULISTA, ONDE ESTAVAM LUCIANO MACHADO PEREIRA DE AQUINO, PAULO ELDON DE SOUZA, JOSE RICARDO DIAS RIBEIRO E ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA AGUARDANDO OS DEMAIS PARTICIPANTES DO "TRIBUNAL" QUE IRIAM CHEGAR, SENDO QUE JÁ HAVIAM PREPARATIVOS PARA A EXECUÇÃO COMO ABERTURA DE UMA COVA NO CHÃO E UM FACÃO COM O QUAL PRETENDIAM DESMEMBRAR O CORPO PARA SER POSTERIORMENTE ENTERRADO, ESTANDO A VÍTIMA MAIK WILLIANS OLIVEIRA DE SOUZA AMARRADO EM UM CÔMODO DO IMÓVEL NO LOCAL; QUE FOI DADA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE AOS INTEGRANTES DO GRUPO E TODOS ENCAMINHADOS PARA O PLANTÃO POLICIAL CIVIL DO POLO DE ATENDIMENTO DE DUARTINA". Em juízo, deu versão no mesmo sentido.

O policial militar Leandro Valentin Alves disse durante a fase administrativa que: "ESTANDO COM O COLEGA DE SERVIÇO CAMESCHI RECEBERAM DENÚNCIA ANÔNIMA DANDO CONTA DE QUE O "TRIBUNAL DO CRIME" IRIA ATUAR NA ZONA RURAL DA CIDADE DE BRASÍLIA PAULISTA/SP; DE POSSE DA INFORMAÇÃO REALIZARAM PATRULHAMENTO COM VISTAS A LOCALIZAR INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA DENTRO E FORA DOS PRESÍDIOS, SENDO ABORDADO O VEÍCULO ASTRA PRETO CONTENDO EM SEU INTERIOR QUATRO PESSOAS, SENDO ELES O CONDUTOR LEANDRO LUCIA GOMES, PASSAGEIROS GABRIELLE ISIS BASSO, RENATO AURELIANO E GABRIELA STAFANI SANTOS GARCIA, SENDO OS DOIS HOMENS JÁ CONHECIDOS DOS MEIOS POLICIAIS POR INTEGRAREM FACÇÃO CRIMINOSA; QUE NO VEÍCULO ABORDADO FORAM LOCALIZADAS DOIS TIJOLOS DE MACONHA COM PESO DE 1.377,30 (UM QUILO, TREZENTOS E SETENTA E SETE GRAMAS E TRINTA DECIGRAMAS), UMA METRALHADORA BERETTA CALIBRE 9 MILÍMETROS COM TRINTA E QUATRO MUNIÇÕES E NO PORTA LUVAS R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) EM ESPÉCIE; QUESTIONARAM OS OCUPANTES DO VEÍCULO E ELES ACABARAM INDICANDO A EQUIPE POLICIAL UMA CHÁCARA LOCAL ONDE ESTARIA OCORRENDO O "TRIBUNAL DO CRIME"; SEGUNDO CONSTOU PELA TESTEMUNHA JOSÉ RICARDO DIAS RIBEIRO E ADRIANO DOS SANTOS

SIQUEIRA, ELES RESIDEM NO ASSENTAMENTO PRIMAVERA, NA CIDADE DE BAURU-SP E UM INDIVÍDUO DE NOME MAIK WILLIANS OLIVEIRA DE SOUZA TERIA TENTADO "MEXER" COM AS CRIANÇAS DO ASSENTAMENTO E ALGUNS MORADORES DO LOCAL TERIAM ACIONADO O CHAMADO "TRIBUNAL DO CRIME"; QUE FORAM LEVADOS ATÉ A CHÁCARA, ZONA RURAL DE BRASÍLIA PAULISTA, ONDE ESTAVAM LUCIANO MACHADO PEREIRA DE AQUINO, PAULO ELDON DE SOUZA, JOSE RICARDO DIAS RIBEIRO E ADRIANO DOS SANTOS SIQUEIRA AGUARDANDO OS DEMAIS PARTICIPANTES DO "TRIBUNAL" QUE IRIAM CHEGAR, SENDO QUE JÁ HAVIAM PREPARATIVOS PARA A EXECUÇÃO COMO ABERTURA DE UMA COVA NO CHÃO E UM FACÃO COM O QUAL PRETENDIAM DESMEMBRAR O CORPO PARA SER POSTERIORMENTE ENTERRADO, ESTANDO A VÍTIMA MAIK WILLIANS OLIVEIRA DE SOUZA AMARRADO EM UM CÔMODO DO IMÓVEL NO LOCAL; QUE FOI DADA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE AOS INTEGRANTES DO GRUPO E TODOS ENCAMINHADOS PARA O PLANTÃO POLICIAL CIVIL DO POLO DE ATENDIMENTO DE DUARTINA". Em juízo, deu versão no mesmo sentido.

A testemunha Adriano dos Santos Siqueira disse, em solo policial, que "Na data de ontem estava em sua casa trabalhando em serviço de pedreiro quando sua esposa Tatiane entrou gritando que havia um homem no meio do mato próximo as crianças que estavam brigando de bola na rua e havia chamado algumas delas, mas elas não foram e populares viram e avisaram populares que o seguraram e não chamaram a policia; Que o individuo foi detido por populares e apareceu um carro do uber e um cara que não conhece obrigou o depoente a ir com ele e este foi; Que foi levado a uma chacara que não sabe onde fica e lá foi informado que seria testemunha de um tribunal que iriam julgar o homem que mexeu com as crianças e que se condenado pelo tribunal iria ser picado e obrigaram o declarante e um outro pai que é vizinho do declarante de nome José Ricardo a fazerem um cova em uma propriedade rural que começaram a fazer; Que o homem que mexeu com as crianças que o declarante não conhece estava preso dentro de um quarto mas sem ser amarrado nem mordaça; Que deram até almoço e cafe ao mesmo e agua; Que houve varias ligações de telefonemas entre os homens que estavam ali e o declarante pedia para ir embora mas foi proibido de ir; Que ficaram esperando um cara que iria chegar de fora e a policia militar acabou chegando por volta das 19:00 horas e descobriu o oque iria ocorrer; Que segundo sua espoa ninguem mexeu com sua filha de 5 anos, mas apenas pediu a bola estando no meio do mato e que haviam umas tres a quatro bolas que as crianças estavam brincando; Que não que ria machucar ninguem e foi obrigado por um homem desconhecido como dito a ir com ele ate uma propriedade rural para ser testemunha contra o homem que iria ser julgado por ter mexido com as crianças; Que em nenhum momento a policia militar ou civil foi chamada para ver o que esse homem queria com as crianças; que apenas queria ir embora para sua casa sendo impedido por homens desconhecidos, os quais os policiais militares prenderam na propriedade rural.". Em juízo disse que foi levado até a chácara de UBER por ser o pai das crianças supostamente abusadas. No local foi indagado a respeito dos fatos. Luciano estava lá. Paulo chegou depois. Disse que a vítima não havia sido espancada e nem amarrada. Disse que foi obrigado a abrir uma cova para a vítima.

A testemunha José Ricardo Dias Ribeiro disse, em solo policial, que "Na tarde de ontem estava em sua casa enquanto as crianças brincavam no quintal inclusive seus filhos, quando ouviu sua vizinha gritando que havia um homem no mato chamando as crianças para jogarem a bola para ele, e acreditaram que ele queria estuprar as crianças e foi maior comentário no bairro; Que passado algum tempo passou o "cappoeira" de uber mandando que o depoente entrasse no carro que eles iriam em um "julgamento" do homem que mexeu com as crianças e levaram o declarante até a cidade de Brasília Paulista e começaram a obrigar o declarante a fazer uma cova no chão junto com outro pai de outra criança, sendo que ouviu aqueles homens comentando que iriam matar o homem que mexeu com as crianças e iriam fazer picadinho dele com um facão; O declarante não solicitou e nem queri participar de nenhumm julgamento e não conhece nenhum dos rapazes que estavam junto de "Capoeira" e o depoente somente conhece este ultimo pois ele reside no mesmo bairro nde o declarante mora; Que o homem que mexeu com as crianças pediu apenas a bola com as crianças mas não chegou a por as mãos nem ter contato algum com elas".

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, anotando-se que as palavras dos policiais se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez.

Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e fiscalização, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.

Os depoimentos dos policiais militares não apresentam contradições relevantes para o deslinde do processo, remetendo as divergências a questões absolutamente secundárias e que não ilidem o fato de que os acusados foram surpreendidos na posse de entorpecentes e munições. Pequenas contradições nos depoimentos de policiais são, além disso, perfeitamente compreensíveis, devendo-se, evidentemente, ao decurso do tempo e ao sem número de ações semelhantes realizadas pelos milicianos todos os dias.

Relativamente ao delito previsto no artigo 288, do Código Penal, cumpre consignar que se trata de infração penal de natureza formal, que reclama a existência de vínculo associativo, revestido de estabilidade e permanência, entre seus integrantes marcado pela intenção de praticar delitos.

O acordo ilícito dentre três ou mais pessoas deve versar sobre uma duradoura, mas não necessariamente perpétua, atuação em comum, dirigida à prática de crimes indeterminados ou somente ajustados quanto à espécie, que pode ser de igual natureza ou homogênea ou heterogênea.

Conforme escólio de Guilherme de Souza Nucci, "distingue-se a associação criminosa do mero concurso de agentes por alguns pontos principais: 1) para o delito de associação criminosa é preciso o mínimo de três pessoas; o concurso pode dar-se com duas; 2) no delito de associação, os agentes têm a específica finalidade de cometer crimes, não valendo para a prática de contravenção penal; o concurso de pessoas admite a prática de contravenção; 3) a associação criminosa exige, para a configuração do delito, estabilidade e durabilidade da integração de seus membros; o concurso de pessoas pode formar-se para o cometimento de um só crime, sem perpetuação" (Manual de Direito Penal, 12 Ed^a., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 1.015).

No caso em apreço restou comprovado, a não mais poder, que os acusados estavam unidos de forma estável e permanente para a prática de delitos de tráfico de drogas, sequestro e homicídio, havendo ainda utilização de arma de fogo.

Com efeito, é inconteste que os acusados se organizaram para a formação de um "Tribunal do Crime" com o intuito de penalizar terceiro de forma paralela ao Poder Estatal.

É cediço que tal tribunal de justicamento tem por escopo manter a disciplina dentro da hierarquia de organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulistas, punindo de forma letal aqueles que não se submetem às suas regras.

Tal proceder não se tratou de mera comparsaria, mas sim denota que os agentes se uniram de forma estável e duradoura para a prática delituosa.

Relativamente ao delito de tráfico, tem-se que o conjunto probatório amalhado permite concluir que a finalidade do entorpecente seria a entrega a consumo de

terceiros, a confirmar o teor da imputação contida na denúncia.

Com efeito, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da droga apreendida: (a) a natureza, quantidade e variedade da droga; (b) forma de acondicionamento do entorpecente; e (c) forma com que se deu a prisão dos réus.

Como se sabe, o tipo penal incriminador à espécie se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma com as outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio.

Sendo impossível apurar em conjunto a sua integralidade, há de se ponderar todas as fases em que se desenvolve esta atividade, tendo a lei se contentado, no escopo de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer uma delas, por si só, configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

Além do mais, traficante “não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas” (RF 320/237).

Evidente, deste modo, que os réus Leandro, Gabrielle, Renato e Gabriela transportavam em veículo elevada quantidade de “maconha”, cujos tijolos pesavam mais de um quilo, sendo patente a prática do narcotráfico pelos acusados.

No que toca ao delito de porta de arma de fogo, a prova é contundente no sentido de que os réus Leandro, Gabrielle, Renato e Gabriella, na data e local descritos na denúncia, transportavam arma de fogo de uso restrito, de grosso calibre, com diversas munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É se de ter em conta que os delitos previstos na Lei nº 10.826/03 são crimes de perigo abstrato, ou seja, representam desobediência à norma jurídica, que, no caso, em tela, visa à garantia e preservação do estado de segurança, integridade corporal, vida, saúde e patrimônio dos cidadãos, em suma, à proteção de direitos fundamentais do indivíduo.

O porte ilegal de arma de fogo constitui crime de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de efetivo perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual, uma vez atestada a idoneidade ofensiva da arma por laudo pericial, é irrelevante a circunstância de que a arma não estivesse sob o alcance dos acusados.

No mais, ainda que os acusados não tivessem manuseado o armamento ou munições, é evidente que aderiram à prática delitiva e dela tinham plena consciência, pois soa pueril que não tivessem conhecimento da existência de uma metralhadora no veículo em que estavam.

Anote-se ainda que o delito de sequestro restou comprovado.

Como se base, o bem juridicamente protegido pelo tipo do artigo 148 do Código Penal é a liberdade pessoal, entendida aqui no sentido de liberdade ambulatorial, liberdade física, ou seja, o direito que toda pessoa tem de ir, vir ou permanecer.

Com efeito, conforme leciona Rogério Greco “deve ser ressaltado que, para fins de caracterização do crime em estudo, não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra. Assim, aquele que tranca a vítima dentro de sua própria casa, impedindo-a de sair, pratica o crime de sequestro” (Curso de Direito Penal -

Parte especial, Vol. II, 14ª Ed., Niterói: Impetus, 2017).

Cioso registrar que o delito em comento se consuma com a efetiva impossibilidade de locomoção da vítima, que fica impedida de ir, vir ou mesmo de permanecer onde quer.

E, no caso em testilha, de fato o sequestro se consumou vez que a vítima foi capturada, confinada em local ermo, agredida e amordaçada, restando caracterizada a privação de sua liberdade.

Ademais, é o caso de reconhecimento da forma qualificada do delito, vez que a submissão a julgamento pelo referido "Tribunal do Crime" possui o condão de gerar no indivíduo severo abalo moral (CP, art. 148, §2º).

A vítima, mesmo que por breve espaço de tempo, se viu limitada em seu direito ambulatorial pelos acusados Paulo e Luciano, restando consumado o delito vez que para a configuração do tipo penal em comento basta que a privação da liberdade perdure por tempo razoável, como ocorre na espécie.

Inviável, de conseguinte, a absolvição vez que a prova é francamente hostil aos acusados.

Passo, portanto, à fixação da pena com relação ao réu LEANDRO LUCIO GOMES.

Na primeira fase, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, cumpre reconhecer que o réu agiu com dolo normal para a espécie, mas ostenta antecedentes desabonadores (cf. certidão de fls. 295, feito 0040925-39.2017). Não por outra razão, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), ou seja, 01 (um ano) e 02 (dois) meses de reclusão para o delito de que trata o artigo 288, do Código Penal; 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para o delito de tráfico de drogas; e 03 (três anos) e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de porte de arma de fogo.

Na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência do acusado (cf. certidão de fls. 294/295, feito 0021075-91.2014), exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), ou seja, 01 (um ano), 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão para o delito de que trata o artigo 288, do Código Penal; 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para o delito de tráfico de drogas; e 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão para o delito de porte de arma de fogo.

Na terceira fase, em relação ao delito de que trata o artigo 288, do Código Penal, exaspero a pena em 1/3 (um terço), vez que se trata de quadrilha armada, fixando-a em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão. Em relação ao delito de tráfico, não se cogita da aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, vez que se trata de pessoa que integra organização criminosa. Em relação ao delito de porte de arma de uso restrito não se verifica a presença de causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa para o delito de tráfico e 12 (doze) dias-multa para o delito de porte de arma, ambas no piso legal, vez que ausente notícia de fortuna do réu.

Em razão do concurso material, as penas deverão ser somadas (CP, art. 69).

Derradeiramente, em obediência ao disposto no artigo 33, §2º, alínea "a" do Código Penal, pena carcerária deverá ser cumprida em regime inicial fechado, dado o "quantum" de reprimenda.

Em virtude da reincidência, deixo de aplicar a substituição prevista no artigo 44,

do Código Penal, sendo incabível ainda a suspensão condicional da pena, a teor do disposto no artigo 77, inciso I, do Estatuto Repressivo.

Ademais, passo à pena da ré GABRIELLE ISIS BASSO.

Na primeira fase, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, cumpre reconhecer que a ré agiu com dolo normal para a espécie e não ostenta antecedentes desabonadores, nos termos da Súmula 444, do C. Superior Tribunal de Justiça. Não por outra razão, a pena deve ser fixada em seu patamar mínimo, qual seja, 01 (um ano) de reclusão para o delito de que trata o artigo 288, do Código Penal; 05 (cinco) anos de reclusão para o delito de tráfico de drogas; e 03 (três anos) de reclusão para o delito de porte de arma de fogo.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, em relação ao delito de que trata o artigo 288, do Código Penal, exaspero a pena em 1/3 (um terço), vez que se trata de quadrilha armada, fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Em relação ao delito de tráfico, não se cogita da aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, vez que se trata de pessoa que integra organização criminosa. Em relação ao delito de porte de arma de uso restrito não se verifica a presença de causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 500 (quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico e 10 (dez) dias-multa para o delito de porte de arma, ambas no piso legal, vez que ausente notícia de fortuna da ré.

Em razão do concurso material, as penas deverão ser somadas (CP, art. 69).

Derradeiramente, em obediência ao disposto no artigo 33, §2º, alínea "a" do Código Penal, pena carcerária deverá ser cumprida em regime inicial fechado, dado o "quantum" de reprimenda.

Em virtude da quantidade de pena, deixo de aplicar a substituição prevista no artigo 44, do Código Penal, sendo incabível ainda a suspensão condicional da pena, a teor do disposto no artigo 77, "caput", do Estatuto Repressivo.

Em seguida, passo à dosimetria da pena do réu RENATO AURELIANO.

Na primeira fase, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, cumpre reconhecer que o réu agiu com dolo normal para a espécie, mas ostenta antecedentes desabonadores (cf. certidão de fls. 302/303, feito 0001894-79.2009). Não por outra razão, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), ou seja, 01 (um ano) e 02 (dois) meses de reclusão para o delito de que trata o artigo 288, do Código Penal; 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para o delito de tráfico de drogas; e 03 (três anos) e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de porte de arma de fogo.

Na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência do acusado (cf. certidão de fls. 301, feito 00002628-59.2015), exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), ou seja, 01 (um ano), 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão para o delito de que trata o artigo 288, do Código Penal; 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para o delito de tráfico de drogas; e 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão para o delito de porte de arma de fogo.

Na terceira fase, em relação ao delito de que trata o artigo 288, do Código Penal, exaspero a pena em 1/3 (um terço), vez que se trata de quadrilha armada, fixando-a em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão. Em relação ao

delito de tráfico, não se cogita da aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, vez que se trata de pessoa que integra organização criminosa. Em relação ao delito de porte de arma de uso restrito não se verifica a presença de causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa para o delito de tráfico e 12 (doze) dias-multa para o delito de porte de arma, ambas no piso legal, vez que ausente notícia de fortuna do réu.

Em razão do concurso material, as penas deverão ser somadas (CP, art. 69).

Derradeiramente, em obediência ao disposto no artigo 33, §2º, alínea "a" do Código Penal, pena carcerária deverá ser cumprida em regime inicial fechado, dado o "quantum" de reprimenda.

Em virtude da reincidência, deixo de aplicar a substituição prevista no artigo 44, do Código Penal, sendo incabível ainda a suspensão condicional da pena, a teor do disposto no artigo 77, inciso I, do Estatuto Repressivo.

Na sequência, passo à dosimetria da pena da ré GABRIELA STAFANI SANTOS GARCIA.

Na primeira fase, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, cumpre reconhecer que a ré agiu com dolo normal para a espécie e não ostenta antecedentes desabonadores, nos termos da Súmula 444, do C. Superior Tribunal de Justiça. Não por outra razão, a pena deve ser fixada em seu patamar mínimo, qual seja, 01 (um ano) de reclusão para o delito de que trata o artigo 288, do Código Penal; 05 (cinco) anos de reclusão para o delito de tráfico de drogas; e 03 (três anos) de reclusão para o delito de porte de arma de fogo.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, em relação ao delito de que trata o artigo 288, do Código Penal, exaspero a pena em 1/3 (um terço), vez que se trata de quadrilha armada, fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Em relação ao delito de tráfico, não se cogita da aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, vez que se trata de pessoa que integra organização criminosa. Em relação ao delito de porte de arma de uso restrito não se verifica a presença de causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 500 (quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico e 10 (dez) dias-multa para o delito de porte de arma, ambas no piso legal, vez que ausente notícia de fortuna da ré.

Em razão do concurso material, as penas deverão ser somadas (CP, art. 69).

Derradeiramente, em obediência ao disposto no artigo 33, §2º, alínea "a" do Código Penal, pena carcerária deverá ser cumprida em regime inicial fechado, dado o "quantum" de reprimenda.

Em virtude da quantidade de pena, deixo de aplicar a substituição prevista no artigo 44, do Código Penal, sendo incabível ainda a suspensão condicional da pena, a teor do disposto no artigo 77, "caput", do Estatuto Repressivo.

Outrossim, passo à dosimetria da pena do réu PAULO ELDON DE SOUZA.

Na primeira fase, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, cumpre reconhecer que o réu agiu com dolo normal para a espécie e não

ostenta antecedentes desabonadores, nos termos da Súmula 444, do C. Superior Tribunal de Justiça. Não por outra razão, a pena deve ser fixada em seu patamar mínimo, qual seja, 01 (um ano) de reclusão para o delito de que trata o artigo 288, do Código Penal; e 02 (dois anos) de reclusão para o delito sequestro.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, em relação ao delito de que trata o artigo 288, do Código Penal, exaspero a pena em 1/3 (um terço), vez que se trata de quadrilha armada, fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Em relação ao delito sequestro não se verifica a presença de causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão do concurso material, as penas deverão ser somadas (CP, art. 69).

Derradeiramente, em obediência ao disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal, pena carcerária deverá ser cumprida em regime inicial aberto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda expressamente a substituição, quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Em que pese a acusada preencha os requisitos imersos no artigo 77 e incisos do Código Penal, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena tendo em vista que as condições do regime aberto se mostram mais favoráveis ao réu.

Por fim, passo à dosimetria da pena do réu LUCIANO MACHADO PEREIRA DE AQUINO.

Na primeira fase, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, cumpre reconhecer que o réu agiu com dolo normal para a espécie, mas ostenta antecedentes desabonadores (cf. certidão de fls. 297, feito 0006328-04.2019). Não por outra razão, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), ou seja, 01 (um ano) e 02 (dois) meses de reclusão para o delito de que trata o artigo 288, do Código Penal; e 02 (dois anos) e 04 (quatro) meses de reclusão para o delito de sequestro.

Na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência do acusado (cf. certidão de fls. 297/298, feito 0013801-12.2017), exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), ou seja, 01 (um ano), 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão para o delito de que trata o artigo 288, do Código Penal; e 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para o delito de sequestro.

Na terceira fase, em relação ao delito de que trata o artigo 288, do Código Penal, exaspero a pena em 1/3 (um terço), vez que se trata de quadrilha armada, fixando-a em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão. Em relação ao delito de porte de sequestro não se verifica a presença de causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa para o delito de tráfico e 12 (doze) dias-multa para o delito de porte de arma, ambas no piso legal, vez que ausente notícia de fortuna do réu.

Em razão do concurso material, as penas deverão ser somadas (CP, art. 69).

Derradeiramente, em obediência ao disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal, pena carcerária deverá ser cumprida em regime inicial fechado, dada a reincidência do acusado.

Em virtude da reincidência, deixo de aplicar a substituição prevista no artigo 44, do Código Penal, sendo incabível ainda a suspensão condicional da pena, a teor do

disposto no artigo 77, inciso I, do Estatuto Repressivo.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública e, em consequência,:

a) condeno LEANDRO LUCIO GOMES, qualificado nos autos, à pena de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, de valor unitário mínimo, por infração ao disposto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), e no artigo 16, "caput", da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso restrito), na forma do artigo 69 do Código Penal;

b) condeno GABRIELLE ISIS BASSO, qualificada nos autos, à pena de 09 (anos) e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, por infração ao disposto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), e no artigo 16, "caput", da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso restrito), na forma do artigo 69 do Código Penal;

c) condeno RENATO AURELIANO, qualificado nos autos, à pena de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, de valor unitário mínimo, por infração ao disposto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), e no artigo 16, "caput", da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso restrito), na forma do artigo 69 do Código Penal;

d) condeno GABRIELA STAFANI SANTOS GARCIA, qualificada nos autos, à pena de 09 (anos) e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, por infração ao disposto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), e no artigo 16, "caput", da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso restrito), na forma do artigo 69 do Código Penal;

e) condeno PAULO ELDON DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, por infração ao disposto nos artigos 288, parágrafo único, e 148, §2º (sequestro e cárcere privado qualificado), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

f) condeno LUCIANO MACHADO PEREIRA DE AQUINO, qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, por infração ao disposto nos artigos 288, parágrafo único, e 148, § 2º (sequestro e cárcere privado qualificado), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Os réus LEANDRO LUCIO GOMES, GABRIELA STAFANI SANTOS GARCIA, RENATO AURELIANO e LUCIANO MACHADO PEREIRA DE AQUINO não poderão apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os motivos que indicam a necessidade da custódia cautelar, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal. Sem dúvida, ao menos por ora, a custódia cautelar terá o condão de garantir a ordem pública, pois no conceito de ordem pública insere-se a necessidade de preservar a credibilidade do Estado e da Justiça, em face da intranquilidade que crimes dessa natureza vêm gerando na comunidade local. Ademais, os réus cometeram o delito de forma audaciosa, o que torna a custódia necessária para garantia da ordem pública e segurança da sociedade.

Recomende-se na prisão onde se encontram.

Em relação aos réus GABRIELLE ISIS BASSO e PAULO ELDON DE SOUZA faculto eventual apelo em liberdade, vez que ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, conforme inteligência do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em relação ao acusado PAULO ELDON DE SOUZA.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do(a) acusado(a), para fins de suspensão dos direitos políticos (artigo 15, III, da CF), e para efeitos de inelegibilidade; (b) expeça-se a documentação necessária para a execução da pena; e (c) oficie-se ao I.I.R.G.D., para fins de registro dos antecedentes criminais do(a) acusado(a). Sem prejuízo, se o caso, expeça-se certidão de honorários ao(à) Defensor(a) nomeado(a).

Custas ex lege.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Piratininga, 23 de setembro de 2022.

FERNANDO BALDI MARCHETTI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA